

1500432-24.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... disto, acabou praticando o crime de tráfico de drogas para ajudar sua mãe e seu pai. Afirmou que está muito arrependido de sua conduta. Sustentou que já compareceu à DIG anteriormente e que não tem nada contra os policiais que o abordaram.

O conjunto probatório autoriza concluir pela existência do crime de tráfico de entorpecentes e autoria deste por parte do denunciado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500432-24.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500432-24.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO LUÍS CAVALCANTI RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

FLÁVIO LUIS CAVALCANTI RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 02 de março de 2022, por volta das 10h46min, na Rua Juvenal Machado, 63, Bairro Aparecidinha, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 40/41).

O representante do Ministério Público deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal e proposta de suspensão condicional do feito ao réu (fl. 53/54).

Houve interposição de habeas corpus em favor do réu, sendo a liminar indeferida (fls. 67/70). Ressalto que foi denegada a ordem e o feito arquivado, conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Foi determinada a incineração da droga apreendida nos autos (fl. 81).

O réu foi devidamente notificado (fl. 83) e apresentou defesa preliminar, oportunidade em que requereu a reconsideração da decisão que decretou sua prisão preventiva (fls. 88/93). O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 97/102). A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi indeferido o pedido do réu (fls. 104/105). O réu foi citada pessoalmente (fl. 125).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu foi interrogado (fls. 126/129).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 133/144).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante prevista no artigo 61, alínea "j", do Código Penal (fls. 148/157).

É o relatório.  
Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 10, pelo laudo de constatação de fls. 12/15 e pelo laudo definitivo de fls. 74/76. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, Antonio Nunes, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo Bairro Aparecidinha, por volta de onze horas da manhã, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que visualizou o réu com uma sacola na mão, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga e dispensou a sacola. Afirmou que o perseguiu e logrou êxito em abordá-lo. Sustentou que, na sacola dispensada por ele, havia maconha, cocaína e crack. Ressaltou que o réu confessou que fazia tráfico de drogas no local e que o turno dele seria das sete horas da manhã até as sete horas da noite. Narrou que não conhecia o réu antes dos fatos. Mencionou que somente o réu empreendeu fuga. Relatou que todo o entorpecente e dinheiro apreendidos nos autos estavam dentro da sacola.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Gion Filipe Leonardo Pereira Paula.

O réu confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades financeiras em sua casa, diante disto, acabou praticando o crime de tráfico de drogas para ajudar sua mãe e seu pai. Afirmou que está muito arrependido de sua conduta. Sustentou que já compareceu à DIG anteriormente e que não tem nada contra os policiais que o abordaram.

O conjunto probatório autoriza concluir pela existência do crime de tráfico de entorpecentes e autoria deste por parte do denunciado, pois os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que abordaram o réu, em razão dele apresentar atitude suspeita, consistente em empreender fuga e dispensar uma sacola ao avistá-los, oportunidade em que encontraram, na sacola mencionada, a droga e o dinheiro apreendidos nos autos. Tais versões foram corroboradas pela confissão do réu, o qual afirmou que praticou o crime de tráfico de drogas para ajudar sua família, que estava passando por dificuldades financeiras.

Os relatos dos policiais militares apresentaram coerência desde a fase policial, não havendo nada que ponha em dúvida a lisura de suas condutas, motivo pelo qual, não há que se questionar o valor probante de seus depoimentos. Assim, não sendo provado que os policiais objetivavam prejudicar as rés, à míngua de qualquer prova que contradite os depoimentos destes, a condenação das acusadas é medida que se impõe.

A quantidade de entorpecente encontrado, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão autorizam concluir pela existência e autoria do crime de tráfico de entorpecentes por parte do denunciado, que foi surpreendido durante a execução do crime.

Por fim, o perdimento da importância apreendida nos autos (fl. 10), correspondente a R\$ 360,50, é medida que se impõe, uma vez que não restou provado ser de origem lícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal c.c. 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que o réu não possui maus antecedentes e que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie,

razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica das rés. Atente-se que, embora parte da droga seja substância nociva à saúde do usuário (cocaína e crack), trata-se de quantidade ínfima (29,5g), o que afasta o motivo para aumentar a pena base.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena e, já havendo fixação da pena base no mínimo legal, a confissão do réu e a menoridade relativa deste, conforme comprova o documento de fls. 16 e 32, não podem gerar diminuição além do piso já fixado. Não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ – HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois não tem antecedentes e não há prova de que faça parte de organização criminosa ou se dedique diuturnamente a atividades ilícitas, assim, diminuo a pena em 2/3, resultando em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA.

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial ABERTO, por ser compatível com a pena aplicada, bem como com as personalidades do réu, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Considerando estarem presentes os requisitos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu FLÁVIO LUIS CAVALCANTI RODRIGUES à pena de 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo, no regime inicial aberto, podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo cada pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal. Nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento em favor da União da importância apreendida nos autos (fl. 10), a qual deverá ser revertida ao Funad, após o trânsito em julgado. Expeça-se alvará de soltura clausulado em

favor do réu.

Isento de custas.

P.I.C.

Sorocaba, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA